

CONTRATO DE TRANSACCION E INDEMINIZACION INTEGRAL

En la Ciudad de Bogotá, D.C a los 07 días del mes de junio de 2026, se celebró y consigno un documento escrito el presente contrato de transacción.

DEMANDADO:

ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 80.875.539 de Bogotá.

Actuando en su propio nombre y representación, y quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará el Demandado, quien está representado judicialmente por John Alexander Burbano Ramírez, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía Numero 80.495.607 de Funza Cundinamarca, y tarjeta profesional Numero 216791 del C.S.J

DEMANDANDANTE:

ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA, Identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.020.735.779 de Bogotá

Actuando en su propio nombre y representación, y quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará la demandante, quien está representada judicialmente por Jesús xxxxxxx xxxxxx xxxx, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadanía Numero xx.xxx.xxx de xxxx, y tarjeta profesional Número xxxxx del C.S.J

Quienes en adelante se denominarán LOS CONTRATANTES los cuales, de común acuerdo, libre de cualquier coacción y con plenas capacidades y facultades, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE TRANSACION, para solucionar el conflicto jurídico surgido en ocasión del punible HOMICIDIO AGRAVADO EN MODALIDAD DE TENTATIVA, Artículos 103, 104 Numeral 7 y 27 del Código Penal hecho que actualmente cursa bajo el proceso No 110016000023202403491 Juzgado Sesenta y dos (62) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, tal como se determina en las siguientes clausulas:

CLAUSULAS

PRIMERA: el Doctor **JOHN ALEXANDER BURBANO RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.495.607 de Funza Cundinamarca, abogado en ejercicio con T. P. N° 216791 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, Actuando como Defensor Público del Señor **ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 80.875.539 de Bogotá, una vez habiendo hablado con la Señora **ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA** Identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.020.735.779 Demandante y con su Apoderado el Doctor Jesus XXXX XXX XXX , identificado con cedula de ciudadanía No xxxx y Tarjeta profesional No xxxxx, frente a las pretensiones de la demandante se propusieron excepciones en aras de buscar una indemnización y reparación frente al Punible HOMICIDIO AGRAVADO EN MODALIDAD DE TENTATIVA, Artículos 103, 104 Numeral 7 y 27 del Código Penal.

SEGUNDA: Con el fin de resolver el litigio pendiente EL DEMANDADO **ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ** mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No 80.875.539 de Bogotá, ha convenido con la DEMANDANTE **ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA** Identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.020.735.779, La suma de dinero que a continuación se discriminan a título de INDEMNIZACION INTEGRAL Y REPARACION COMPLETA, por los eventuales perjuicios materiales e inmateriales, presentes , pasados y futuros que pudieran haberse ocasionado con los hechos causados el pasado 30 de Junio de 2024, la única suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$45.000.000), a cuotas; esto es:

1. Una primera cuota de Tres millones de pesos MCTE (\$3.000.000) a la firma del presente documento
2. Una segunda cuota de Dos Millones de pesos MCTE (\$2.000.000) al día de la Audiencia prevista por el Juzgado Sesenta y dos (62) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
3. Y en adelante cuotas mensuales por un valor de Un millón cuatrocientos mil pesos (\$1.400.000), y hasta completar los restantes CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000), pagaderos todos los 30 de cada mes, dinero que será consignado a la cuenta de Ahorros No xxxx el Banco de XXX

TERCERA: La demandante y su apoderado comprenden y aceptan que con el acuerdo convenido se indemnizaran todos y cada uno de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, entre los que se encuentran los daños materiales y extrapatrimoniales, y cualquier otro daño que pudiera haberse ocasionado con el actuar del Señor **ALEXANDER CASTILLO HERNANDEZ**, quedando así indemnizados la totalidad de los perjuicios causados a la Demandante Señora

ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA Identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.020.735.779

CUARTA: Esta transacción tiene los efectos de cosa Juzgada en ultima instancia de conformidad con los Artículos 2483 del código civil y en aplicación a la Sentencia de la Sala de casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 14 de Diciembre de 1954, "(...)En el contrato de transacción celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no podrá ser otro del de cerrar ineludible, absolutamente y para siempre los términos de la transacción, La controversia, de allí en adelante carece de objeto, por que tal no hay materia para el fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el Juicio y la sentencia ya esta conseguida. Las partes se han hecho justicias a si mismas, directa y privadamente en ejercicio de su libertad, de modo que la jurisdicción, que es institución subsidiaria queda sin que hacer (...)"

QUINTA: las partes manifiestan su conformidad sobre el contenido del presente contrato y expresamente transan cualquier discrepancia futura que pudiera surgir entre las mismas con relaciona la los hechos el pasado 30 de junio de 2024, igualmente declaran resueltas la totalidad de las diferencias que pudieran surgir de los hechos anteriores y renuncian a cualquier reclamo por razones de estos. De manera expresa la Demandante, renuncia a entablar cualquier tipo de acción civil o penal, judicial o extrajudicial relacionada con los hechos del pasado 30 de junio de 2024.

SEXTA: De conformidad con los Artículos 2483 del código civil, esta transacción produce el efecto de cosa Juzgada en ultima instancia entre las partes y presta merito ejecutivo en caso de incumplimiento para todos los efectos legales.

SEPTIMA: Las partes igualmente se comprometen a presentarse ante cualquier autoridad judicial que los requiera con el fin de ratificar la presente transacción.

OCTAVA: LA DEMANDANTE. Mediante el siguiente acuerdo declara que no existe otra persona con mejor derecho para las anteriores reclamaciones judiciales y que en caso de presentarse alguien con mejor derecho saldrá a responder por dicha reclamación.

NOVENA: La Demandante y el Demandado se comprometen, a través de sus apoderados a presentar el presente acuerdo ante el Juzgado Sesenta y dos (62) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá y de esta manera informar al Despacho respecto de la decisión a qui consignada, aunado a que, de una manera libre, voluntaria y sin ningún tipo de cohesión, la demandante la señora **ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA** Identificada con cédula de Ciudadanía

No. 1.020.735.779, se encuentra **TOTALMENTE DE ACUERDO**, para que con este mismo documento se inicie el trámite para que este proceso que se había llevado ante el Juzgado Sesenta y dos (62) Penal Del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá sea puesto en manos de la Justicia restaurativa, la cual busca reparar el daño causado a la víctima y reintegrar a los infractores a la sociedad, promoviendo la reconciliación y la restauración del tejido social, tal como indica el Artículo 521 del Código de procedimiento Penal que establece taxativamente que “son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación”

DECIMA: Las partes de común acuerdo Solicitan a la Fiscalía General de la Nación que dada la aceptación por parte de la víctima es decir la señora **ANA CAROLINA DIAZ SALAMANCA** Identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.020.735.779, se verifique mediante este acuerdo que se solicita la aplicación de la justicia restaurativa y de la misma manera sea remitido el asunto al centro de mediación idóneo para que se someta el conflicto a la mediación

En constancia se firma el presente, en la ciudad de Bogotá a los xxxxxx del mes de xxxxxx de xxxxxx

LA DEMANDANTE.

EL DEMANDADO:

John Alexander Burbano Ramírez
Abogado Jurídico